بسم الله الرحمن الرحيم

(كتاب الوقف)

وهو مصدر وقف الانسان الشئ يقفه بمعنى حبسه وأحبسه ولا يقال أوقفه الا فى لغة شاذة عكس أحبسه وهو مما اختص به المسلمون قال الشافعى لم تحبس أهل الجاهلية ثم الوقف شرعا تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره فى رقبته بنوع من أنواع التصرفات تحبيسا يصرف ريعه الى جهة برتقربا الى الله سبحانه وتعالى و (يحصل) الوقف حكما (بأحد أمرين) الاول (بالفعل مع دليل يدل عليه) أى على الوقف عرفا كما يحصل ذلك بالقول لاشتراكهما فى الدلالة عليه فى أصح الروايتين (كان يبنى) انسان (بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما) أى لمن شاء الصلاة فيه من المسلمين (بالصلاة فيه) حتى لو كان المكان المأذون فى الصلاة فيه أسفل بيته أو علوه أو وسطه فانه يصح وان لم يذكر استطراقا ويستطرق (أو يجعل أرضه) مهيأة لان تكون (مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها) لان الاذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف قاله الحارثى (و) الثانى (بالقول) رواية واحدة والاشارة المفهمة من الاخرس كالقول (وله) أى للوقف باللفظ (صريح وكناية فصريحه) ثلاثة ألفاظ كلفظ المطلق فى الطلاق (وقفت وحبست وسبلت) فمن أتى بكلمة من هذه الكلمات صح بها الوقف لعدم احتمال غيره بعرف الاستعمال المنضم اليه عرف الشرع لان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها فصارت هذه الالفاظ فى الوقف صريحة فيه كلفظ التطليق فى الطلاق (وكنايته) أى الوقف ثلاثة ألفاظ (تصدقت وحرمت وابدت) وانما كانت هذه الالفاظ كناية لعدم خلاص كل لفظ منها عن اشتراك فان الصدقة تستعمل فى الزكاة وهى ظاهرة فى صدقة التطوع والتحريم صريح فى الظهار والتأبيد يستعمل فى كل ما يراد

تأبيده